

N. 34824/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Amina Simonetti	Presidente
dott.	Daniela Marconi	Giudice
dott.	Maria Antonietta Ricci	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **34824/2021 R.G.** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. FEDERICO PERNAZZA (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliato in VIA PO, 22 00198 ROMA presso il difensore avv. FEDERICO PERNAZZA

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1
(C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. MARCO FRANZINI (C.F. *C.F._3*) e dell'avv. ANDREA MARCINKIEWICZ (*C.F._4*), elettivamente domiciliata in VIA CONSERVATORIO, 17 20122 MILANO presso il difensore avv. MARCO FRANZINI

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice *Parte_1*

Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così giudicare:

in via principale

- **accertare e dichiarare** il diritto del rag. *Parte_1* a ricevere dalla *CP_1* [...] un compenso per l'ordinaria attività di amministratore svolta nei trienni 2013/2015 e 2016/2018 di permanenza in carica e per l'effetto **condannare** *CP_1* alla corresponsione nei confronti dell'attore di una somma non inferiore a € 72.000,00 o comunque di € 12.000,00 per ogni anno di attività per cui il compenso sia dovuto, oltre oneri contributivi, se dovuti, interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa;

- **accertare e dichiarare** l'inidoneità della delibera del 18.05.2018 a determinare il venir meno del diritto alla percezione del compenso da consigliere delegato in capo al rag. *Parte_1* in quanto inefficace nei confronti dell'attore, e per l'effetto **condannare** *CP_1* alla corresponsione nei confronti dell'attore della somma di € 51.600,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa sulla base dell'effettiva attività svolta dal rag. *CP_1* come dedotta e documentata, oltre contributi, se dovuti, interessi e rivalutazione.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Per parte convenuta

Controparte_1

[...]

Previe le declaratorie di legge e del caso,

rigettarsi tutte le domande proposte da *Parte_1* siccome inammissibili e/o improponibili e/o prescritte e/o decadute e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto.

Spese e compensi di lite integralmente rifiutati, con distrazione in favore dei difensori.

In via istruttoria: i difensori della società convenuta reiterano tutte le opposizioni formulate in atti in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti dall'attore.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 ha convenuto in giudizio [...]

Controparte_1 (in seguito "*CP_1*" o la "società")
al fine di sentire

- accertare il proprio diritto a ricevere il "*compenso per l'ordinaria attività di amministratore svolta nei trienni 2013/2015 e 2016/2018*" e, per l'effetto, sentire

condannare la convenuta al pagamento in proprio favore di una somma non inferiore ad euro 72.000,00;

- accertare l'inefficacia nei propri confronti della delibera del 18 maggio 2018 con cui il c.d.a. della società ha revocato la precedente delibera del 3 maggio 2016 di attribuzione di apposito compenso ai consiglieri delegati per il triennio 2016/2018 e, per l'effetto, sentire condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della somma di euro 51.600,00.

Si è tempestivamente costituita in giudizio la convenuta CP_1

eccependo:

- l'intervenuta prescrizione del diritto al compenso di "consigliere senza delega" per il triennio 2013-2015;
- l'onnicomprendività del compenso deliberato in data 3 maggio 2016 e successivamente revocato;
- l'intervenuto riconoscimento da parte dell'attore della piena efficacia nei suoi confronti della delibera 18 maggio 2018 di revoca del compenso adottata dal c.d.a., ovvero dallo stesso organo che l'aveva riconosciuto "*sino a revoca o modifica*";
- l'intervenuta rinuncia per fatti concludenti dell'attore al compenso come "mero" consigliere per il triennio 2016-2018;
- l'intervenuta decadenza dell'attore dal diritto di impugnare la delibera consiliare di revoca del compenso, con conseguente perdita del diritto di richiedere il pagamento dei compensi determinati nel maggio del 2016;

concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree.

In occasione della prima udienza di comparizione delle parti la difesa di parte attrice ha contestato l'eccezione di prescrizione del diritto al compenso vantato in giudizio, nonché la sussistenza di qualsivoglia atto di rinuncia allo stesso.

Concessi i termini *ex art. 183, comma 6 c.p.c.*, nelle memorie intermedie

l'attore Parte_1

- ha precisato rispetto al triennio 2013/2015 di essere cessato dalla carica al momento dell'approvazione del bilancio di esercizio 2015, in data 3 maggio 2016, data da cui quindi far decorrere il termine quinquennale di prescrizione - e di aver efficacemente interrotto il decorso della stessa con lettera del 16 aprile 2019 (doc. 5);
- ha negato fermamente di aver mai inteso rinunciare, anche tacitamente, al compenso da consigliere oggetto del presente giudizio;

- ha chiesto, in via istruttoria, l'ammissione di prova orale per testi e, laddove ritenuto opportuno dal Tribunale, di consulenza tecnica d'ufficio atta a determinare il compenso a sé spettante;

la società convenuta

- ha dedotto circa l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2941 n. 7 c.c. in punto di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione;
- ha insistito in tutte le proprie difese, contrastando le avverse richieste istruttorie.

Ritenute superflue tutte le istanze istruttorie di parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi rimessa alla decisione del Collegio, previo scambio delle difese conclusive.

All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale di accogliere le domande di parte attrice nei limiti di cui *infra*.

1. Quanto alla natura giuridica del rapporto che si instaura tra una società di capitali e il suo amministratore, è opportuno rammentare che la prestazione dell'amministratore non può essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato, ovvero di un prestatore d'opera, non essendo essa soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione (neppure da parte dell'assemblea dei soci).

Il rapporto tra la società e l'amministratore va dunque ricondotto nell'ambito dei "rapporti societari" cui fa riferimento l'articolo 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003, data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza come rapporto che consente alla società di agire, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica (così da ultimo Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 1545 del 2017).

Da tale inquadramento giuridico deriva l'inapplicabilità dell'articolo 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all'amministratore, con la conseguenza che tale rapporto può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito e che il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell'amministratore, anche tacitamente (Cass. Cass. Sez. I - , Ordinanza n. 3657 del 13/02/2020).

Al fine di individuare le modalità di regolamentazione del "rapporto societario" che si instaura fra amministratore e società, occorre fare riferimento agli atti attraverso i quali, nell'ambito dell'organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci, ovvero:

- in primo luogo, lo statuto, cui l'amministratore aderisce con l'accettazione della nomina,
- in secondo luogo, la delibera assembleare di nomina, la quale a seconda dei casi:

- laddove lo statuto attribuisca all'amministratore il diritto al compenso, può determinarne la misura;
- ove invece lo statuto preveda un diritto al compenso condizionato o non preveda alcunché, può deliberare l'attribuzione di emolumenti in favore degli amministratori, determinandone eventualmente l'ammontare;
- può non prevedere nulla al riguardo;
- da ultimo, le eventuali **deliberazioni assembleari successive**, laddove i soci, in corso di svolgimento del rapporto, eventualmente sollecitati in tal senso dagli amministratori stessi, abbiano stabilito l'attribuzione del compenso loro dovuto o anche solo il suo eventuale ammontare (per tale ricostruzione Tribunale di Milano, sentenza n. 256/2022 pubblicata il 18 gennaio 2022).

Nel caso in esame, lo statuto societario di CP_1 regola come segue la remunerazione degli amministratori:

- Art. 31- *Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. **Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 c.c.** L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato, anche con copertura assicurativa*".

Lo statuto di CP_1 rinvia dunque per il compenso degli amministratori all'art. 2389 c.c, a mente del quale

- *"I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo **sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.** (...) La **remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche** in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche*".

Il rinvio operato dallo statuto di CP_1 all'art. 2389 c.c. porta, dunque, a concludere per l'indubbia onerosità del rapporto societario di amministrazione instauratosi tra la predetta società ed Parte_1

L'articolo richiamato, inoltre, demanda in prima battuta all'assemblea dei soci la determinazione dell'ammontare del compenso che spetta agli amministratori (art. 2389, primo comma, c.c.). Mentre al consiglio di amministrazione compete la remunerazione degli amministratori investiti di "particolari cariche" (art. 2389, terzo comma, c.c.).

Nel caso in esame, l'assemblea non risulta aver mai deliberato in tal senso. Si tratta di circostanza pacifica, avendo entrambe le parti prodotto in giudizio esclusivamente

delibere del c.d.a., che determinano il compenso per l'attività svolta in relazione alle deleghe (o particolari cariche) attribuite a ciascun amministratore.

Accertato ciò, osserva il Tribunale che il fatto che l'assemblea di CP_1 non abbia mai provveduto a determinare il compenso "base" spettante agli amministratori, ciò solo non può considerarsi circostanza idonea a far venir meno il diritto a percepire tale compenso in capo agli stessi.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che *"La pretesa di un amministratore di società per azioni al compenso per l'opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall'atto costitutivo o dall'assemblea a norma degli artt. 2369 e 2389 c.c., può esserne chiesta al giudice la determinazione* (così Cass. Sez. I, sentenza n. 1647 del 24 febbraio 1997; nello stesso senso Cass. Sez. L Sentenza n. 16764 del 8 agosto 2005; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8897 del 16 aprile 2014; Cass. Sez. L Sentenza n. 23004 del 29 ottobre 2014).

Questo consolidato orientamento è stato condiviso anche da questa Sezione specializzata, che ha affermato in più occasioni che: *"in tutte le ipotesi in cui si accerti che l'amministratore ha diritto al compenso, ma né lo statuto né l'assemblea ne abbiano determinato l'ammontare, questo può essere determinato dal Giudice in via equitativa, sulla base di alcuni parametri di riferimento, che è onere dell'amministratore che agisce in giudizio allegare e provare"* (così fra le tante Tribunale Milano sentenza n. 3528 del 22 giugno 2020 e Tribunale di Milano sentenza n. 8927 del 3 novembre 2021).

2. Una volta appurato che lo statuto di CP_1 riconosce il diritto al compenso agli amministratori, posto che l'assemblea non ha mai provveduto alla determinazione di tale compenso, l'amministratore mantiene il diritto a richiederne la determinazione in via equitativa al Tribunale.

Pertanto, all'attore Parte_1 va riconosciuto il diritto al compenso per l'attività c.d. ordinaria, anche se il c.d.a. ha deliberato di non riconoscere più alcun compenso per l'attività connessa alle deleghe.

Questa ricostruzione non risulta contrastare con le difese in fatto svolte dalla società e si attaglia a quanto dedotto dall'attore, dal momento che

- a pagina 1 dell'atto di citazione si legge: *"L'assemblea non assumeva determinazioni rispetto al compenso spettante ai consiglieri di amministrazione, a prescindere dalle deleghe ad essi eventualmente attribuite"*.
- a pagina 2 e 3 si legge: *"Per il secondo triennio 2016-2017-2018 (...) l'assemblea non assumeva deliberazioni rispetto al compenso spettante ai consiglieri di amministrazione, a prescindere dalle deleghe ad essi eventualmente attribuite"*.

- a pagina 3: *“A tutti i consiglieri, compreso il rag. **Parte_1** erano attribuiti con firma libera e disgiunta i poteri di ordinaria amministrazione, nonché “i poteri necessari per l’acquisizione di commesse verso enti pubblici, anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese, nonché formulare offerte per gare di appalto, stipularne i relativi contratti e convenzioni, transare crediti, presentare e sottoscrivere istanze, nonché la compravendita di beni mobili registrati”. La firma congiunta di almeno due consiglieri era invece prevista per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.”.*

Dunque, oltre agli ordinari poteri di rappresentanza della società, al rag. **Parte_1** [...] sono state attribuite deleghe individuali e in particolare *“la gestione e il coordinamento dei settori amministrativo-fiscale-finanziario con le relative pianificazioni e strategie, il coordinamento del personale amministrativo nonché l’organizzazione interna dell’azienda per la pianificazione e il controllo delle spese generali. Gli è altresì affidato il compito di gestire gli immobili invenduti, ivi compresi quelli a patrimonio, nonché la stipula dei relativi contratti di locazione e comodato”.*”

Per tali specifiche mansioni (o particolari cariche), al rag. **CP_1** era altresì attribuita la rappresentanza legale e in giudizio.

Dunque, l’attore ben individua e distingue l’attività da esso svolta quale semplice componente del c.d.a. e quella posta in essere quale consigliere delegato.

L’assemblea dei soci di **CP_1** non ha mai deliberato l’attribuzione agli amministratori, tra cui il rag. **Parte_1** di alcun compenso per l’ordinaria attività gestoria”, mentre il consiglio di amministrazione ha attribuito ad **Parte_1** [...] un compenso per l’attività di consigliere delegato (cfr. delibere del 30 aprile 2013 e del 3 maggio 2016 - documenti 1b e 2b) conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dall’art. 2389, terzo comma, c.c..

I due compensi, quello per l’attività “ordinaria” e quello per la “particolare carica” (i.e. consigliere delegato), costituiscono due forme di remunerazione separate ed indipendenti e l’amministratore ha diritto a ricevere entrambe:

- la remunerazione per l’attività ordinaria in ogni caso, salvo l’espressa disposizione circa la gratuità dell’incarico,
- la remunerazione per la particolare carica nel caso di espressa delibera in tal senso del c.d.a.

L’attore, in vero, non si limita a chiedere il compenso per l’attività c.d. ordinaria, in quanto propone due diverse domande, ovvero:

- > A) dichiarare il diritto del rag. **Parte_1** a ricevere dalla **CP_1** [...] un compenso **per l’ordinaria attività di amministratore svolta nei**

trienni 2013/2015 e 2016/2018 di permanenza in carica e per l'effetto condannare CP_1 alla corresponsione nei confronti dell'attore di una somma non inferiore a € 72.000,00 o comunque di € **12.000,00 per ogni anno di attività** per cui il compenso sia dovuto, oltre oneri contributivi, se dovuti, interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa;

- > B) accertare e dichiarare **l'inidoneità della delibera del 18.05.2018 a determinare il venir meno del diritto alla percezione del compenso da consigliere delegato** in capo al rag. Parte_1 **in quanto inefficace nei confronti dell'attore**, e per l'effetto condannare CP_1 alla corresponsione nei confronti dell'attore della somma di € 51.600,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa sulla base dell'effettiva attività svolta dal rag. CP_1 come dedotta e documentata, oltre contributi, se dovuti, interessi e rivalutazione.

3. La seconda domanda (sub B relativa al compenso per l'attività "delegata") non può trovare accoglimento in quanto la delibera del c.d.a. assunta in data 18 maggio 2018, con il voto contrario dell'attore, non è mai stata impugnata da Parte_1 che dunque non può più invocare in questa sede profili di illegittimità e di inefficacia nei suoi confronti di quella decisione.

Diversamente, la prima domanda deve trovare accoglimento, in quanto lo statuto di CP_1 prevede il diritto dell'amministratore al compenso e l'amministratore Parte_1 ha chiesto al Tribunale la liquidazione in via equitativa, non avendo mai l'assemblea provveduto in tal senso. Una volta accertata l'onerosità del rapporto di amministrazione tra le parti, stante il rinvio statutario al disposto di cui all'art. 2389 c.c., la società non avrebbe potuto, se non con il consenso del consigliere interessato Parte_1 (che nel caso di specie è mancato), privare l'amministratore delegato del compenso ad esso spettante ai sensi di statuto, per l'attività c.d. ordinaria.

4. Rimane ora da esaminare la questione relativa al perimetro temporale della decisione, dal momento che l'attore chiede il compenso per l'attività c.d. ordinaria svolta per tutto il periodo della carica, dal 2013 al 2019.

A tal riguardo la società ha eccepito **la prescrizione** del diritto al compenso con riferimento al primo triennio (2013/2015), assumendo che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2935 e 2949 c.c., l'attore avrebbe potuto far valere tale diritto sin dal momento della sua maturazione anno per anno, mentre ciò non è avvenuto per nessuno degli esercizi del triennio in considerazione.

Rispetto all'eccezione di prescrizione l'attore ha ribattuto che il *dies a quo* da cui far decorrere il termine quinquennale di prescrizione è da individuarsi nel giorno di

cessazione dalla carica di “mero consigliere” per il triennio 2013/2015, ovvero al momento dell’approvazione del bilancio di esercizio 2015 in data 3 maggio 2016.

Reputa il Tribunale che, a fronte di una richiesta di pagamento del compenso in commento inoltrata dall’attore in data 16 aprile 2019 (doc. 5), il decorso del termine di prescrizione deve ritenersi efficacemente interrotto, con la conseguenza che il diritto fatto valere in questa sede non può dirsi in alcun modo prescritto.

Peraltro, a nessuna differente conclusione si perverrebbe anche a voler considerare quale *dies a quo* da cui far decorrere il termine di prescrizione il giorno dell’approvazione di ogni singolo bilancio di esercizio (e non solo quello dell’ultimo bilancio di esercizio del triennio di riferimento): invero il bilancio dell’esercizio più risalente, quello al 31 dicembre 2013, è stato approvato dall’assemblea del 29 aprile 2014, sicché la richiesta di pagamento sopra richiamata avrebbe in ogni caso tempestivamente ed efficacemente interrotto il decorso del termine prescrizione. La questione invero è assorbita superata in base a quanto si dirà in seguito.

La società eccepisce, inoltre, che l’attore avrebbe posto in essere condotte da cui evincere la **rinuncia tacita** quanto alle spettanze per l’attività “ordinaria” relativa ai periodi in cui era riconosciuto un compenso per l’attività delegata.

Invero, reputa il Tribunale che con riguardo a tale aspetto assuma rilevanza dirimente quanto riconosciuto dallo stesso attore nella corrispondenza *ante* giudizio, ove si legge che il compenso attribuitogli quale amministratore delegato (euro 55.000 all’anno) doveva ritenersi omnicomprensivo, remunerando, dunque, anche “*l’ordinaria attività di amministratore*” (cfr. doc. 5) sicché non si ravvisa alcuna rinuncia, avendo lo stesso attore ammesso di essere stato soddisfatto di ogni sua spettanza per il pregresso.

Il diritto al compenso per l’ordinaria attività svolta dopo delibera del c.d.a. che azzera i compensi, non era invece comprimibile, come già visto sopra, per cui permane in capo all’attore il diritto al compenso per quell’attività svolta dall’8 maggio 2018 (data della delibera del c.d.a.) fino alla scadenza del suo mandato (14 aprile 2019), ovvero **per gli ultimi 11 mesi in cui non ha percepito alcun compenso**.

Dunque, in base al criterio di liquidazione del compenso per l’attività c.d. ordinaria proposto dallo stesso attore (1.000 euro al mese, oltre accessori di legge), reputa il Tribunale che sia equo riconoscere ad Parte_1 a titolo di compenso per l’attività svolta, l’importo di **euro 11.000** oltre oneri contributivi a carico della società e interessi legali dalla domanda (16 aprile 2019) al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.

La domanda deve trovare accoglimento nei limiti di tale importo, sicché – n parziale accoglimento della domanda - la società CP_1 deve essere condannata al pagamento a favore dell’attore dell’importo di **euro 11.000** oltre oneri contributivi e

interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. dal 16 aprile 2019 al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.

Infine, osserva il Tribunale che a non diversa decisione si perverrebbe ritenendo che il rinvio all'art. 2389 c.c. demandi direttamente al c.d.a. la determinazione del compenso anche per l'attività c.d. ordinaria degli amministratori.

Anche in questo caso, infatti, il diritto soggettivo al compenso (per l'attività c.d. ordinaria) in capo agli amministratori rimane e non può essere escluso, salvo il caso di modifica dello statuto, ovvero delle regole che l'amministratore ha accettato al momento dell'accettazione dell'incarico, che – come visto – pacificamente riconoscono tale diritto al compenso.

5. Le spese di causa seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori, tenuto conto dell'ammontare della condanna (*decisum*)¹, dell'attività processuale effettivamente svolta e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 34824/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- **accerta** il diritto di **Parte_1** a percepire il compenso per l'attività "ordinaria" di amministrazione svolta dall'8 maggio 2018 fino al 14 aprile 2019 e, per l'effetto, in parziale accoglimento delle domande, **condanna** [...] **Controparte_1** a pagare a parte attrice **Parte_1** la somma di euro 11.000,00, oltre accessori ivi compresi gli oneri contributivi a carico della società e interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. dal 16 aprile 2019 al saldo effettivo;
- **condanna** la convenuta **Controparte_1** [...] a rifondere a parte attrice **Parte_1** le spese

¹ Cfr. al riguardo Cass. s.u. n.19014/2007, secondo la quale: *"Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa."*

legali che si liquidano in euro 1.545,00 per contributo unificato e bollo, euro 7.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

L'Estensore
Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
Amina Simonetti